

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO
RELATOR CONSELHEIRO SIDNEY ESTANISLAU BERALDO
TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 06-08-2025 – MUNICIPAL
JULGAMENTO

=====
Processos: TC-012859.989.25-3
TC-013176.989.25-9
Representantes: Andressa Lopes Trigo
Willian de Souza Ferreira
Representado: Consorcio de Municípios da Região Central - CONCEN
Assunto: Cautelares em Procedimento de Contratação em face do Pregão Eletrônico nº 004/2025, do tipo menor preço, que tem por objeto o “registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de apoio à aprendizagem criativa para a rede municipal de ensino dos municípios que integram o Consórcio Intermunicipal da Região Central do Estado de São Paulo – CONCEN”.
Responsável: Adriano Marçal (Prefeito)
Subscritor do edital: José Antonio da Silva Junior (Secretário Executivo)
Advogados cadastrados no e-TCESP: Andressa Lopes Trigo (OAB/SP nº 474.926), Willian de Souza Ferreira (OAB/PR nº 80.526).
=====

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE APOIO À APRENDIZAGEM CRIATIVA PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS MUNICÍPIOS QUE INTEGRAM O CONCEN. NATUREZA CONTÍNUA DAS AQUISIÇÕES NÃO CONFIGURADA. POSSIBILIDADE DE USO DO SRP. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES RELEVANTES À ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS. CARÊNCIA DE JUSTIFICATIVAS PARA O IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO DE CONSÓRCIOS. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS E PROVA DE CONCEITO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES PARA A INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS. PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1.1 Trata-se de **cautelares em procedimento de contratação** no âmbito do Pregão eletrônico nº 004/2025, do tipo menor preço, elaborado pelo **CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO CENTRAL - CONCEN**, que tem por objeto o “registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de apoio à aprendizagem criativa para a rede municipal de ensino dos municípios que integram o Consórcio Intermunicipal da Região Central do Estado de São Paulo – CONCEN”.

1.2 Apontou **ANDRESSA LOPES TRIGO** que as especificações técnicas direcionariam o torneio para a marca “Pete”, sendo o descritivo idêntico ao realizado pela Prefeitura de Votuporanga (Pregão eletrônico nº 18/2024).

Sustentou que o certame anterior possuía características totalmente diferentes, inexistindo no Estudo Técnico-Preliminar os motivos que embasaram a mudança no presente edital e o direcionamento à marca Pete.

Acrescentou não haver fundamento para “o registro de preços de 2.180 kits de robótica, sendo que somado as unidades escolares dos Municípios consorciados, totalizam apenas 429 escolas, ou seja, além do dobro do quantitativo necessário”.

1.3 Presentes indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão do certame foi liminarmente concedida e referendada por este E. Plenário.

Na oportunidade, foram requisitadas justificativas acerca da adoção do sistema de registro de preços para objeto que abrange a disponibilização de “Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem para a escola,

por 12 (doze) meses”¹ e a capacitação pedagógica dos professores, com o oferecimento, “por período de 06 (seis) meses após a capacitação, de um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)”², atividades que denotam ser de natureza continuada, em descompasso com o teor da Súmula nº 31.

1.4 Posteriormente, compareceu **ROBSON DE ABREU DA SILVA** acrescentando crítica aos seguintes aspectos do edital:

a) carência de critérios objetivos para avaliação da prova de conceito³;

¹ ITEM 10 - PLATAFORMA DIGITAL

Disponibilizar Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem para a escola, por 12 (doze) meses, com as seguintes especificações e conteúdos mínimos: Acessível através de navegador de web. Acesso para aluno, por meio de usuário e senha individual; Aulas interativas contendo abordagens técnicas e/ou pedagógicas relacionadas aos conjuntos de materiais de apoio a aprendizagem criativa; Espaço onde o aluno possa ver todos os cursos em que está matriculado; Ao acessar o curso, o aluno deverá visualizar todo o conteúdo, podendo marcar como concluído a cada etapa percorrida; Ambiente deverá ser responsivo, ou seja, adaptável a computadores, tablets ou celulares; Conter calendário, que poderá mostrar os eventos inscritos com opção de visualização diária, mensal ou próximos eventos e que possibilite a inclusão de eventos, com data e hora de início, data e hora de fim, nome e descrição do evento; Conter espaço para notificações, permitindo o envio e recebimento de mensagens pelos alunos e/ou professores; Opção para permitir ao aluno escolher entre modo escuro ou claro, considerando o esquema de melhor adaptação; O ambiente deverá permitir a visualização de textos, vídeos, imagens e/ou atividades interativas em sequência, sem que seja necessário sair do ambiente, sem recorrer a objetos de aprendizagem. Conteúdos: Curso de Iniciação à Aprendizagem Criativa e/ou STEAM e/ou Mecatrônica, contendo textos, vídeos e imagens relacionados ao tema. Ao término deste curso, o inscrito deverá realizar um Quiz para avaliar seu aprendizado e receber um certificado digital, se aprovado; 405 (quatrocentas e cinco) sugestões de práticas que façam uso dos conjuntos de materiais de apoio à aprendizagem criativa. Essas atividades devem ser distintas das aulas contidas nos livros dos alunos e/professores, sendo 45 (quarenta e cinco) atividades para cada ano letivo, do 1º (primeiro) ao 9º (nono) ano do ensino fundamental; Para cada uma das 405 sugestões de práticas mencionadas anteriormente deve conter, no mínimo, 02 (duas) atividades interativas de fixação. Essas atividades serão destinadas aos alunos para serem respondidas ao término de cada aula, com o intuito de proporcionar avaliação e pontuação. 20 (vinte) vídeos explicativos de montagem dos materiais de aprendizagem criativa comum a todos os anos de escolaridade, do 1º (primeiro) ao 9º (nono) ano do ensino fundamental.

² ITEM 11 – CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA

Capacitação presencial com duração de 04 (quatro) horas para turmas de até 12 professores. Durante esta etapa, os educadores deverão ser preparados para atuar como facilitadores no desenvolvimento de atividades utilizando os recursos que forem adquiridos, seja para a Educação Infantil e/ou para o Ensino Fundamental. Nesse momento, a contratada deverá apresentar e explicar detalhadamente todo o material adquirido, bem como os conceitos fundamentais da Aprendizagem Criativa, do Movimento Maker, da abordagem STEAM e da Mecatrônica e Programação. Isso inclui esclarecimentos sobre estratégias de utilização do material com alunos, objetivos, resultados esperados, habilidades e competências que serão desenvolvidas em sala de aula. Além disso, ao término da capacitação, a contratada deverá disponibilizar gratuitamente, por um período de 06 (seis) meses após a capacitação, um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Este ambiente deverá conter capacitação complementar no mínimo de 04 (quatro) horas para o uso dos Conjuntos de Aprendizagem Criativa. Essas medidas visam assegurar uma implementação eficaz e abrangente do material adquirido, disponibilizando aos educadores as ferramentas e conhecimentos necessários para a integração bem-sucedida dos recursos em sala de aula.

³ 4.6.1.5. Juntamente com as amostras, deverá ser demonstrada a funcionalidade dos equipamentos previstos nesta contratação, de acordo com critérios estabelecidos na Prova de Conceito.

4.6.1.5.1. Os requisitos solicitados na POC devem comprovar a compatibilidade em 80% (Oitenta por cento) na quantidade em itens de relevância (R) e itens obrigatórios (O).

4.6.1.5.2. A prova de conceito tem como objetivo certificar-se de que a solução apresentada pela licitante satisfaz às exigências constantes do termo de referência no que tange às características técnicas, funcionalidades desejadas e desempenho.

4.6.1.5.3. A realização da prova de conceito limitar-se-á somente à licitante classificada provisoriamente em primeiro lugar na fase de propostas de preços. Serão convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, caso a licitante detentora da melhor proposta seja inabilitada pelo não atendimento aos requisitos aferidos pela Comissão Avaliadora indicados em Edital.

4.6.1.5.4. A prova de conceito será realizada em data e local a serem divulgados pela Pregoeira, na sessão pública de abertura das propostas, cujos atos serão registrados em ata.

b) previsão de desclassificação imediata da licitante em caso de reprovação da amostras ou prova de conceito⁴, sem garantir o direito ao contraditório, violando princípios constitucionais e legais;

c) ausência de especificações técnicas detalhadas do objeto, especialmente quanto à: (i) metodologia STEM, conteúdos por área do conhecimento e especificações técnicas dos materiais (robótica, sensores, programação); (II) descrição de interface controladora e dos sensores de som e cor; (III) quantidade de projetos e montagens ou ainda, a programação para robótica/mecatrônica (IV); embasamento e fundamentação teórica adequada em livros de programação e robótica; (V) detalhamento da forma de apresentação pedagógica do material, pois, embora mencione sobre eixos estruturantes, direitos de aprendizagem e campos de experiências, a especificação deixa dúvidas ao afirmar que “não serão consideradas atividades com apenas programação e/ou montagens”;

d) material de Educação para o Trânsito e Meio Ambiente com “exatamente a mesma da descrição de aprendizagem criativa, embora os objetos de conhecimento tenham distintas aplicações e termos conceituais”;

4.6.1.5.5. A demonstração deverá ocorrer de forma dinâmica e respeitados os horários estipulados pela Comissão Avaliadora para o início e término.

4.6.1.5.6. Além dos requisitos técnicos constantes do termo de referência, os avaliadores poderão solicitar outras demonstrações que considerem necessárias à aferição ao atendimento ao edital, desde que não gerem à licitante esforço superior ao razoável.

4.6.1.5.7. Os Avaliadores utilizar-se-ão de critérios objetivos para o julgamento das funcionalidades demonstradas, podendo, a qualquer momento da sessão de avaliação, efetuar questionamentos acerca do objeto demonstrado.

4.6.1.5.8. O não atendimento a qualquer funcionalidade constante do termo de referência do edital ensejará a inabilitação da licitante, situação que será manifestada no Relatório de conclusão da avaliação técnica.

4.6.1.5.9. A licitante deverá disponibilizar todos os equipamentos necessários para a demonstração, sendo recomendada a utilização de projetor multimídia, a fim de que se proporcione uma melhor visualização a todos os presentes na sessão.

4.6.1.5.10. Caberá à Comissão de Avaliação garantir a plena execução de todas as atividades relativas à prova de conceito, e ainda:

4.6.1.5.10.1. Avaliar cada funcionalidade demonstrada, preenchendo questionário específico de atendimento/não atendimento, pontuando as observações necessárias.

4.6.1.5.10.2. Emitir o “Relatório de conclusão da avaliação técnica”.

4.6.1.5.10.3. Emitir o Termo de aceite definitivo ou de recusa da solução, a fim de que se possibilite a continuidade do processo licitatório.

⁴ 4.6.1.11. No caso de reprovação da(s) amostra(s) e do(s) laudo(s) apresentado(s), a pregoeira desclassificará a licitante e procederá a convocação da segunda classificada, e assim sucessivamente, até que seja(m) apresentada(s) amostras e documentos de acordo com a especificação solicitada.

- e) presença de cláusulas repetidas de certame anterior (017/2023), com características semelhantes, o que pode indicar direcionamento a um fornecedor específico, comprometendo a isonomia e competitividade do certame;
- f) injustificado impedimento à participação de empresas reunidas em consórcio⁵;
- g) orçamento estimado em sigilo⁶, sem divulgar detalhamento dos quantitativos e informações necessárias para elaboração das propostas, o que compromete a transparência;
- h) falta de publicação do estudo técnico preliminar;
- i) o campo de protocolo de impugnação no portal eletrônico foi retirado antecipadamente, impossibilitando o exercício do direito de questionamento no prazo legal;

1.5 Considerando que o procedimento licitatório se encontrava suspenso e que as previsões editalícias impugnadas poderiam, eventualmente, inibir a ampla participação de interessados, foi determinada a extensão dos efeitos da liminar ao Representante, medida referendada por este E. Plenário.

1.6 Notificado, o **Representado** defendeu inexistir direcionamento à marca “PETE”, destacando que a semelhança entre as especificações técnicas do edital e de certames anteriores, como o da Prefeitura de Votuporanga, decorre de padrões de mercado e necessidades pedagógicas previamente identificadas. Acrescentou que o edital admite a apresentação de produtos com equivalência funcional, garantindo a ampla competitividade.

Nesse sentido, pontuou que “as especificações formuladas guardam compatibilidade com diversos produtos atualmente ofertados por

⁵ 3.1.1. Não será admitida a participação de pessoas jurídicas reunidas em consórcio, considerando que o objeto não engendra complexidade técnica ou econômica no fornecimento ou na execução do eventual contrato.

⁶ 9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 9.1. O valor total estimado para a contratação será o apurado através de pesquisa de mercado realizada pelo CONCEN, o qual permanecerá em sigilo até a conclusão da licitação.

diferentes fornecedores, a exemplo das marcas CODEX, MODELIX e SISTTECH”.

Quanto às especificações técnicas, apontou que o instrumento convocatório detalha o objeto de forma precisa e funcional, fundamentado em estudo técnico preliminar, embasado em soluções educacionais disponíveis no mercado.

Mencionou que, embora o material de Educação para o Trânsito e Meio Ambiente utilize metodologia semelhante a outros kits, aborda as temáticas de forma inter e transdisciplinar, alinhada à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), garantindo o desenvolvimento de competências específicas sem confusão conceitual.

Consignou que a reapresentação de cláusulas semelhantes às de certames anteriores se justifica pela manutenção do objeto substancialmente igual e pela adoção de boas práticas administrativas, conferindo segurança jurídica e uniformidade aos licitantes, sem prejuízo à competitividade.

Explicou que o quantitativo estimado encontra-se devidamente fundamentada no Estudo Técnico Preliminar, em que se concluiu “que a quantidade necessária de Conjunto de Programação Desplugada (item 01 - Anexo 1) por escola de Educação infantil é de 5 (cinco) unidades; os modelos 01 e 02 dos conjuntos de materiais de aprendizagem criativa (itens 02 e 03 - Anexo 1) foram consideradas 12 unidades por escola. Os livros tanto para Educação Infantil, quanto para o Ensino Fundamental, foram considerados 1 (um) livro por aluno e 10% de livros para professores. O acesso a plataforma digital 1 (um) acesso por aluno do ensino fundamental, e a realização de capacitação foi considerada uma por escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental”.

Acerca da prova de conceito, alegou que o edital estabelece critérios claros e objetivos de avaliação, detalhados em tabelas anexas, assegurando julgamento técnico e imparcial.

Outrossim, a desclassificação imediata em caso de reprovação da amostras ou prova de conceito estaria, a seu ver, em conformidade com a

legislação aplicável, não violando o direito ao contraditório, oportunizado na fase recursal prevista no edital.

Argumentou, ainda, que a vedação à participação de empresas reunidas em consórcio é fundamentada na necessidade de centralização da responsabilidade técnica e contratual, assegurando a gestão unificada e a eficiência na execução do contrato, especialmente diante da complexidade e da integração funcional da solução educacional a ser fornecida.

Quanto ao caráter sigiloso do orçamento estimado, ponderou ter amparo legal, com o objetivo de preservar a competitividade do certame, evitando que valores estimados sirvam como referência para a formulação das propostas pelos licitantes.

Sobre a suposta impossibilidade de apresentação de impugnações via portal eletrônico devido à falha no sistema, esclareceu que o edital prevê alternativas para o protocolo, inclusive via presencial, garantindo o exercício do direito de impugnação. Assim, arrazouou que a falha operacional foi pontual e está sendo tratada pela empresa responsável pela plataforma, não configurando prejuízo à ampla defesa ou nulidade do procedimento.

Expôs que o Estudo Técnico-Preliminar “foi efetivamente elaborado, instruindo regularmente o processo administrativo da contratação, em estrita observância ao disposto nos art. 18 da Lei nº 14.133/2021”. Ressaltou, no entanto, o entendimento consolidado de que não há “obrigatoriedade de divulgação irrestrita de todos os seus elementos”

No que tange ao uso do sistema de registro de preços, argumentou haver “respaldo jurídico e técnico nos termos do art. 82 da Lei nº 14.133/2021, bem como na Resolução CONCEN 03/2024, que regulamenta o SRP no âmbito do Consórcio”.

Anotou que “o entendimento consagrado na Súmula nº 31 deste Egrégio Tribunal que veda o uso do SRP para contratações de natureza continuada, deve ser interpretado com cautela diante do novo marco legal, especialmente considerando que a Lei nº 14.133/2021 não reproduziu tal

vedação expressamente, admitindo o SRP desde que a contratação futura seja possível, conveniente e vantajosa (art. 82)".

Esclareceu que o fornecimento do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem e da capacitação "é estruturado em módulos ou licenças fracionadas por período de acesso, conforme materiais adquiridos, não exigindo contratação contínua ininterrupta, o que viabiliza sua aquisição sob demanda, conforme a sistemática do SRP".

Acrescentou que "o fato de a solução tecnológica possuir funcionalidades com vigência determinada (12 meses ou 6 meses) não caracteriza prestação contínua típica, mas sim licenciamento por tempo certo, passível de ser adquirido conforme planejamento dos entes".

1.7 O Ministério Público de Contas - MPC manifestou-se pela parcial procedência das impugnações.

Avaliou não ter sido comprovado que o Estudo Técnico Preliminar estava disponível e acessível aos licitantes e à sociedade em geral, o que desrespeitaria os artigos 18, §1º, e 22 da Lei nº 14.133/2021.

Igualmente acolheu a crítica relacionada à retirada antecipada do canal eletrônico destinado ao protocolo de impugnações, o que teria impedido "que interessados pudessem exercer, de forma tempestiva e eficaz, o direito previsto no art. 164 da Lei nº 14.133/2021".

Além disso, destacou que a vedação genérica à participação de empresas em consorcio, é incompatível com o artigo 15 da Lei nº 14.133/21, "o qual exige justificativa robusta e contextualizada para que se excepcione a participação consorciada".

Observou que, "embora o sigilo do orçamento estimado esteja formalmente justificado com base no art. 24 da Lei nº 14.133/2021, houve deficiência na divulgação dos elementos mínimos para formulação das propostas", o que "compromete a paridade entre os licitantes e dificulta a aferição da economicidade das propostas apresentadas".

Quanto à prova de conceito, constatou que, “apesar de o edital trazer tabelas de conformidade e indicar requisitos mínimos de funcionamento, a remissão genérica à comissão de avaliação, sem critérios objetivos, vinculantes e devidamente quantificados, abre espaço para decisões marcadas por subjetividade”.

De igual forma, atinente à previsão de desclassificação automática pela reprovação da amostras ou da prova de conceito, ponderou que, inobstante o edital contenha previsão recursal, “não esclarece de forma adequada o momento em que a licitante tomará ciência da decisão técnica que enseja sua eliminação, tampouco se lhe será oportunizada a apresentação de razões antes da adjudicação”.

Afastou a crítica ao quantitativo estimado, por entender que “o consórcio justificou a estimativa com base em critérios objetivos, como número de alunos, múltiplos turnos e divisão por faixa etária, respeitando o caráter estimativo do Sistema de Registro de Preços”.

Obtemperou ser possível a adoção da sistemática de registro de preços, pois “para licenciamento de plataformas digitais, capacitação de professores ou fornecimento de kits educacionais é admissível, desde que não haja obrigação de execução ininterrupta, mas sim distribuição conforme a demanda individualizada. Ressalte-se, ainda, que a adoção do SRP se revela adequada quando se trata de consórcio intermunicipal, dada a natureza descentralizada e a diversidade das necessidades locais. De forma flexível, o sistema permite atender vários entes consorciados e/ou programas de governo, o que potencializa ganhos de escala e racionaliza o processo de contratação”.

Por fim, reputou insubsistentes as supostas falhas técnicas no edital, eis que referido documento “apresenta memorial descritivo e especificações técnicas mínimas, admite soluções equivalentes e se fundamenta em metodologia educacional referenciada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)”. Ademais, a repetição de cláusulas não caracteriza, por si só, direcionamento, sobretudo quando decorre de experiências anteriores e respaldadas por avaliação técnica.

É o relatório.

2. VOTO

2.1 O Consórcio de Municípios da Região Central - CONCEN pretende registrar preços “para futuras e eventuais aquisições de materiais de apoio à aprendizagem criativa para a rede municipal de ensino dos municípios que integram o Consórcio Intermunicipal da Região Central do Estado de São Paulo – CONCEN”.

No entanto, o instrumento convocatório elaborado merece correção, a fim de se amoldar às diretrizes da legislação aplicável e à jurisprudência desta Corte.

2.2 De plano, impende consignar que “o Estudo Técnico Preliminar é definido pelo artigo 6º, inciso XX, da Nova Lei de Licitações como ‘documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação’. Assim, tratando-se de documento afeto à fase interna do procedimento licitatório, não está a Administração obrigada a divulgá-lo dentre a documentação que compõe o edital”⁷.

De todo modo, o Consórcio demonstrou ter adequadamente elaborado referido documento, carreando-o aos autos.

2.3 Ademais, as tabelas constantes no ETP demonstram a pertinência dos quantitativos estimados, cujos critérios foram assim descritos:

7. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES E MEMÓRIA DE CÁLCULO

7.1. Para fazer o levantamento da quantidade necessária dos conjuntos para atendimento da demanda foi realizado um estudo das Redes Municipais de Ensino dos Municípios Consorciados ao

⁷ TC-25016.989.24-6. Sessão Plenária de 26-02-25. Relator Conselheiro Substituto-Auditor ALEXANDRE MANIR SARQUIS FIGUEIREDO.

CONCEN, levando em consideração o quantitativo de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino de cada ente Federativo consorciado, conforme anexo.

7.2. A partir deste estudo, concluiu-se que a quantidade necessária de Conjunto de Programação Desplugada (item 01 - Anexo 1) por escola de Educação infantil é de 5 (cinco) unidades; os modelos 01 e 02 dos conjuntos de materiais de aprendizagem criativa (itens 02 e 03 - Anexo 1) foram consideradas 12 unidades por escola.

7.3. Os livros tanto para Educação Infantil, quanto para o Ensino Fundamental, foram considerados um livro por aluno e 10% de livros para professores.

7.4. Acesso a plataforma digital deverá contemplar um acesso por aluno do ensino fundamental.

7.5. Já a capacitação, foi considerada uma por escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental.

Aliás, necessário consignar que a estimativa engloba 42 municípios, 436 escolas infantis com 32.450 alunos, e 231 escolas do ensino fundamental, com 83.346 alunos.

Assim, esclarece o ETP que a “quantidade necessária de Conjunto de Programação Desplugada (item 01 - Anexo 1) por escola de Educação infantil é de 5 (cinco) unidades; os modelos 01 e 02 dos conjuntos de materiais de aprendizagem criativa (itens 02 e 03 - Anexo 1) foram consideradas 12 unidades por escola. Os livros tanto para Educação Infantil, quanto para o Ensino Fundamental, foram considerados 1 (um) livro por aluno e 10% de livros para professores. O acesso a plataforma digital 1 (um) acesso por aluno do ensino fundamental, e a realização de capacitação foi considerada uma por escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental”.

2.4 No que tange às características do objeto pretendido pela Administração, e eventuais falhas técnicas suscitadas em seu descritivo, observo que os argumentos apresentados por ambos os representantes são genéricos e destituídos de provas.

De um lado, argumenta ANDRESSA LOPES TRIGO que o Estudo Técnico-Preliminar não traria os motivos que embasaram a mudança no

presente edital, em relação ao anterior, ocasionando o direcionamento à marca Pete. De outro, questiona ROBSON DE ABREU DA SILVA a existência de cláusulas repetidas de certame anterior (017/2023), com características semelhantes, o que pode indicar direcionamento a um fornecedor específico.

Ou seja, os dois representantes suscitam haver direcionamento, sem a apresentação de quaisquer provas, por motivos completamente opostos - seja porque o edital agora é diferente, ou porque é semelhante ao anterior.

Nesse sentido, como bem avaliou o MPC, “o instrumento convocatório apresenta memorial descritivo e especificações técnicas mínimas, admite soluções equivalentes e se fundamenta em metodologia educacional referenciada na Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Ademais, a repetição de cláusulas não caracteriza, por si só, direcionamento, sobretudo quando decorre de experiências anteriores e respaldadas por avaliação técnica. Dessa forma, não se verifica qualquer afronta aos princípios da legalidade, isonomia ou eficiência”.

Ademais, esclareceu o Consórcio que “a escolha pela estruturação do conteúdo por meio da metodologia de aprendizagem criativa e uso de tecnologia educacional, semelhante à aplicada em outros kits descritos no edital, não representa confusão conceitual, mas sim adoção de uma abordagem pedagógica transversal, que utiliza os recursos da robótica, da computação desplugada e das atividades lúdicas para potencializar a assimilação de conceitos de trânsito e meio ambiente de forma contextualizada e significativa, sobretudo para os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I”.

2.5 Outrossim, o *caput* do artigo 24 da Lei nº 14.133/21 permite que o orçamento tenha caráter sigiloso, desde que justificado, e “sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas”.

Na hipótese, inobstante o sigilo orçamentário tenha sido formalmente justificado, entendo, com o MPC, que o edital carece de maior detalhamento dos quantitativos e unidades de fornecimento.

2.6 De outro modo, observo que o subitem 3.1.1 veda expressamente a participação de empresas reunidas em consórcio, como suscitou o representante, porém, sem que fossem apresentadas as justificativas a que alude o artigo 15 da Lei nº 14.133/21. Tal cenário não se amolda ao recente entendimento desta Corte no sentido de que “a participação de empresas reunidas em consórcio, passou a ser a regra”, conforme dispositivo acima, “de modo que a opção da Administração em vedar tal possibilidade deve ser devidamente justificada no processo licitatório” (TC-010182.989.24-4)⁸.

2.7 No que tange à prova de conceito e análise das amostras, entendo que as tabelas constantes no edital são suficientemente objetivas para análise adequada pela Comissão avaliadora, sobre cuja decisão deve ser garantido às interessadas o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse último aspecto, com o Órgão Ministerial, avalio que, inobstante o edital contenha previsão recursal, “não esclarece de forma adequada o momento em que a licitante tomará ciência da decisão técnica que enseja sua eliminação, tampouco se lhe será oportunizada a apresentação de razões antes da adjudicação”.

2.8 Incontroversa a procedência da crítica à retirada antecipada do canal eletrônico destinado ao protocolo de impugnações, tendo alegado a empresa detentora do sistema que, “após análise do contexto sobre o tema de impugnação”, foram realizados “ajustes na parametrização do sistema, especificamente quanto aos prazos máximos para impugnações e

⁸ Sessão Plenária de 29-05-2024, Relatora Conselheira Cristiana de Castro Moraes.

esclarecimentos. Tais alterações já estão contempladas em nova versão do sistema, atualmente em fase de testes e homologação”.

2.9 Por fim, quanto à adoção do sistema de registro de preços, questão suscitada de ofício, considero satisfatórias as justificativas do Consórcio:

“Em que pese o objeto do certame, que envolve o fornecimento de bens e serviços de interesse recorrente dos entes consorciados, atende às hipóteses legais e práticas que justificam o uso do SRP, especialmente considerando os seguintes aspectos:

1. Atendimento a múltiplos entes consorciados: O SRP permite que diversos municípios integrantes do CONCEN possam requisitar a contratação conforme suas necessidades específicas, respeitando suas particularidades orçamentárias, operacionais e cronológicas;
2. Flexibilidade e economicidade: A adoção do SRP evita contratações desnecessárias ou excessivas, permitindo a aquisição sob demanda, o que contribui para o uso racional dos recursos públicos e redução de custos com armazenagem, desperdício ou obsolescência.
3. Padronização do objeto: O SRP favorece a padronização técnica e funcional dos bens e serviços a serem fornecidos, o que é especialmente relevante em contratações com finalidades pedagógicas, tecnológicas ou de apoio institucional.
4. Redução de tempo e custos administrativos: Com o SRP, evita-se a realização de múltiplas licitações para objetos similares, promovendo ganho de escala, maior eficiência e celeridade na contratação futura.
5. Atendimento a demandas variáveis e sazonais: O sistema é indicado para contratações em que a demanda pode variar ao longo do tempo ou depender de condições específicas locais, sendo inviável uma previsão exata e imediata no momento da licitação”.

Além disso, inobstante as atividades relacionadas ao fornecimento do Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem e da capacitação, possam, em um primeiro momento, denotar continuidade na prestação, explicou o CONCEN tratar-se de “módulos ou licenças fracionadas por período de acesso, conforme materiais adquiridos, não exigindo contratação contínua ininterrupta, o que viabiliza sua aquisição sob demanda, conforme a sistemática do SRP”.

Expôs, também, que “o fato de a solução tecnológica possuir funcionalidades com vigência determinada (12 meses ou 6 meses) não caracteriza

prestação contínua típica, mas sim licenciamento por tempo certo, passível de ser adquirido conforme planejamento dos entes”.

Desta forma, com o MPC, entendo que “a adoção do SRP para licenciamento de plataformas digitais, capacitação de professores ou fornecimento de kits educacionais é admissível, desde que não haja obrigação de execução ininterrupta, mas sim distribuição conforme a demanda individualizada”.

Ademais, a sistemática adotada “se revela adequada quando se trata de consórcio intermunicipal, dada a natureza descentralizada e a diversidade das necessidades locais. De forma flexível, o sistema permite atender vários entes consorciados e/ou programas de governo, o que potencializa ganhos de escala e racionaliza o processo de contratação”.

2.13 Posto isto, limitando-me aos aspectos questionados, considero **parcialmente procedentes** as impugnações e determino que a Administração, caso pretenda prosseguir com o certame, adote as medidas corretivas necessárias ao cumprimento da lei e desta decisão, em especial:

- a) aprimorar as informações relacionadas aos quantitativos e unidades de fornecimento;
- b) reavaliar a possibilidade de participação de empresas reunidas em consórcio, sendo que, em caso de impedimento, as justificativas devem constar do processo administrativo licitatório;
- c) aclarar as cláusulas relacionadas à apresentação de amostras e à prova de conceito, estabelecendo de forma adequada o momento em que a licitante tomará ciência da decisão técnica que enseja sua eliminação e as condições para interpor o devido recurso antes da adjudicação; e
- d) corrigir o portal eletrônico de licitação, de forma a possibilitar a apresentação de impugnações no prazo legal.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato convocatório, notadamente os relacionados aos tópicos cuja correção foi determinada.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos da lei.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

Sala das Sessões, 06de agosto de 2025.

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

CONSELHEIRO